

코스닥시장 공시규정 시행세칙 일부개정세칙

1. 개정이유

- 「상장폐지 제도 개선방안」(금융위 등, '25.1.21.)에 따라 상장적격성 실질심사 대상 기업이 거래소에 제출한 개선계획의 주요 내용을 투자자에게 알릴 수 있도록 근거를 마련하고자 함
- 또한, 「기업 밸류업 관련 회계·배당부문 간담회」(금융위, '24.4.2.)와 관련하여 기업 밸류업 표창 수상기업에 대한 인센티브 제공을 위해 불성실공시법인 지정유예 근거를 마련하고자 함

2. 주요내용

- 개선계획의 주요내용에 대한 자율공시항목 신설(안 제13조제22호)
 - 상장적격성 실질심사 중인 기업이 기업심사위원회나 시장위원회로부터 개선기간을 부여받은 경우 개선계획의 주요 내용을 자율 공시할 수 있도록 근거 마련
- 밸류업 우수기업에 대한 불성실공시법인 지정유예 근거 마련(안 제15조의2제1항)
 - 「밸류업 우수기업 선정 지침」에 따라 선정된 밸류업 우수기업을 불성실공시법인 지정유예 대상에 포함

3. 참고사항

☐ 심사등 : 리스크관리부 심사완료 (심사연번호 : 제25-63호)

☐ 기 타 : 신 · 구조문대비표

코스닥시장 공시규정 시행세칙 일부개정세칙

코스닥시장 공시규정 시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제13조제22호를 제23호로 하고, 같은 조에 제22호를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제23호(종전의 제22호) 중 “제21호”를 “제22호”로 한다.

22. 상장적격성 실질심사와 관련하여 코스닥시장 기업심사위원회 또는 코스닥시장위원회 심의·의결 결과에 따라 개선기간을 부여받은 경우 해당 위원회에서 심의하여 확정된 개선계획의 주요 내용

제14조의2 중 “제13조제22호”를 “제13조제23호”로 한다.

제15조의2제1항 각 호 외의 부분 전단 중 “최근 3년 이내에 공시우수법인으로 선정된 코스닥시장상장법인 또는 규정 제5조제4항 단서에 따른 확인절차 면제법인이 다음 각 호의 모두에”를 “제1호에 해당하는 법인의 공시의무 위반사항이 제2호에”로, “불성실공시법인 지정을”을 “해당 법인에 대해 불성실공시법인 지정을”로 하고, 같은 항 제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 법인

- 가. 최근 3년 이내에 공시우수법인으로 선정된 코스닥시장상장법인
- 나. 최근 3년 이내에 「밸류업 우수기업 선정 지침」에 따라 밸류업 우수기업으로 선정된 코스닥시장상장법인

다. 규정 제5조제4항 단서에 따른 확인절차 면제법인

2. 다음 각 목의 요건을 모두 충족할 것

가. 위반의 동기가 통상의 과실 또는 경미한 과실이거나 위반의 중요성이 경미한 위반일 것

나. 부과별점이 8점 미만일 것

부 칙

제1조(시행일) 이 세칙은 2025년 4월1일부터 시행한다. 다만, 제13조제22호의 개정 규정은 2025년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(개선계획 자율공시에 대한 적용례) 제13조제22호의 개정 규정은 이 세칙 시행일 이후 개선기간을 부여받은 법인부터 적용한다.

제3조(불성실공시법인 지정유예에 대한 적용례) 제15조의2제1항의 개정규정은 이 세칙 시행일 이후 불성실공시법인으로 지정예고되는 법인부터 적용한다.

신·구조문대비표

현 행	개 정 안
제13조(자율공시) 규정 제26조에 서 “세칙에서 정하는 사항”이 란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사실 또는 결정을 말 한다.	제13조(자율공시) ----- ----- ----- ----- -----.
1. ~ 21.(생략) <u><신설></u>	1. ~ 21.(현행과 같음) <u>22. 상장적격성 실질심사와 관</u> <u>련하여 코스닥시장 기업심사</u> <u>위원회 또는 코스닥시장위원</u> <u>회 심의·의결 결과에 따라 개</u> <u>선기간을 부여받은 경우 해</u> <u>당 위원회에서 심의하여 확</u> <u>정된 개선계획의 주요 내용</u>
<u>22. 제1호부터 제21호까지에 준</u> 하는 사항 또는 규정 제6조 부터 제7조까지의 공시신고 사항에서 정하는 비율기준에 미달한 사항 등으로서 회사 의 경영·재산 및 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 사항	<u>23. -----제22호-----</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
제14조의2(기 공시내용의 변동사 항 신고의 예외) 규정 제30조	제14조의2(기 공시내용의 변동사 항 신고의 예외) -----

에서 “세칙에서 정하는 경우”
 란 규정 제6조제1항제1호다목
 에 따라 공시(해당 공시신고사
 항에서 정하는 비율기준에 미
 달하여 제13조제22호에 따라
 자율공시한 경우 및 규정 제30
 조에 따라 기 공시내용의 변동
 사항을 신고한 경우를 포함한
 다)한 후 계약기간의 시작일
 또는 종료일이 각각 10일 이내
 에서 변경되는 경우를 말한다.

제15조의2(불성실공시법인 지정
 유예 등) ① 규정 제32조제3항
 단서에 따라 거래소는 최근 3
 년 이내에 공시우수법인으로
 선정된 코스닥시장상장법인 또
 는 규정 제5조제4항 단서에 따
 른 확인절차 면제법인이 다음
 각 호의 모두에 해당하는 경우
 에 한정하여 6개월간 불성실공
 시법인으로 지정예고되지 않을
 것을 조건으로 불성실공시법인
 지정을 유예할 수 있다. 이 경
 우 불성실공시법인 지정유예는
 1회 1건에 한한다.

1. 위반의 동기가 통상의 과실

 -----제13조제23호-----

 -----.

제15조의2(불성실공시법인 지정
 유예 등) ① -----
 -----제1
 호에 해당하는 법인의 공시의
 무 위반사항이 제2호에-----

 -----해당
 법인에 대해 불성실공시법인
 지정을-----

 -----.

1. 다음 각 목의 어느 하나에

<u>또는 경미한 과실이거나 위반의 중요성이 경미한 위반</u> 2. <u>부과별점 : 8점 미만</u>	<u>해당하는 법인</u> <u>가. 최근 3년 이내에 공시우수</u> <u>법인으로 선정된 코스닥시</u> <u>장상장법인</u> <u>나. 최근 3년 이내에 「밸류업</u> <u>우수기업 선정 지침」에 따</u> <u>라 밸류업 우수기업으로 선</u> <u>정된 코스닥시장상장법인</u> <u>다. 규정 제5조제4항 단서에</u> <u>따른 확인절차 면제법인</u> 2. <u>다음 각 목의 요건을 모두</u> <u>충족할 것</u> <u>가. 위반의 동기가 통상의 과</u> <u>실 또는 경미한 과실이거나</u> <u>위반의 중요성이 경미한 위</u> <u>반일 것</u> <u>나. 부과별점이 8점 미만일 것</u>
--	--